

1500561-94.2021.8.26.0104

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Octavio Santos Antunes

Comarca: Cafelândia

Foro: Foro de Cafelândia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

TIEGO DE LIMA DOMINGUES

Juiz de Direito: Dr. Octavio Santos Antunes

Vistos.

TIEGO DE LIMA RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, observando-se o crime equiparado a hediondo disposto na Lei nº 8.072/1990, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cafelândia

Foro de Cafelândia

Vara Única

Avenida Dionisia Zucchi, 330, Cafelandia - SP - cep 16503-034

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500561-94.2021.8.26.0104 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500561-94.2021.8.26.0104

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

TIEGO DE LIMA DOMINGUES

Juiz de Direito: Dr. Octavio Santos Antunes

Vistos.

TIEGO DE LIMA RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, observando-se o crime equiparado a hediondo disposto na Lei nº 8.072/1990, porque, no dia 04 de novembro de 2021, por volta das 20:30 horas, na Rua João Raimundo da Silva, nº 4, Bairro Santa Terezinha, na cidade de Guarantã, comarca de Cafelândia, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 78 invólucros plásticos contendo 18,29 gramas de cocaína, cinco tijolos contendo 1188,11 gramas de maconha, 104 porções contendo 59,82 gramas de maconha e 10 porções contendo 1,69 grama de crack, conforme laudo de constatação provisória (fl. 19/28). Denúncia às fls. 99/100. Foi decretada a prisão do acusado em audiência de custódia (fls. 75/76). O réu

apresentou defesa preliminar (fls. 105/107). Mantido o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 131/132).

A testemunha da acusação Paulo César de Araújo, Policial Militar, disse que estava patrulhando pela cidade de Guarantã e quando o réu avistou a viatura mudou o sentido e tentou esconder uma sacola que carregava. Abordaram-no e indagaram o que ele tinha na sacola, sendo que o réu falou que não sabia. Quando abriram a sacola, descobriram as drogas da denúncia, maconha, crack, cocaína e uma balança. O réu disse que pegou a mochila de alguém na praça de Guarantã e ia levar para uma pessoa na rodoviária e que iria receber R\$ 1.000,00 para isso. O réu carregava uma sacola que continha uma mochila, onde as drogas estavam. Não conhece o réu dos meios policiais.

A testemunha da acusação Alex Fabiano de Souza Marques, Policial Militar, declarou que encontraram o réu e assim que ele viu a viatura tentou esconder a sacola, mudando a direção que caminhava. O acusado Foi abordado e dentro da sacola foi encontrada a droga da denúncia. Ele disse que iria receber R\$ 1.000,00 para levar a sacola para a rodoviária para uma pessoa que o estava esperando. Dentro da sacola também tinham duas balanças de precisão. O réu carregava as drogas numa espécie de bolsa de pano de cor verde. O réu não contou para quem iria entregar a droga.

Interrogado em juízo, o acusado declarou que não quer falar o nome da pessoa que passou a droga para ele. Ele pegou a droga de uma pessoa conhecida como "Corumbá" que ofereceu-lhe R\$ 1.000,00 pelo transporte e pagou R\$ 500,00 adiantado. O réu não sabia o que tinha dentro da sacola, mas sabia que era algo ilícito. O acusado ia entregar a droga na rodoviária para um conhecido de "Corumbá". Relata que ficou com medo de contar quem tinha passado a droga para ele. "Corumbá" mora perto do bairro "Cantinho do Céu", próximo à caixa d'água. Não é a primeira vez que está preso por tráfico. Usava crack nas biqueiras, não comprava diretamente com "Corumbá".

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência ação, condenando o acusado nos termos citados na denúncia (fls. 158/160). A Defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento da confissão e a concessão da assistência judiciária para isentar o réu do pagamento da pena de multa (fls. 162/166)

É o relatório. Fundamento e decido.

O presente feito encontra-se em termos para análise de mérito, tendo em vista a ausência de nulidades procedimentais e de quaisquer questões preliminares e prejudiciais que mereçam análise.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas, previsto no caput do art. 33 da Lei de Drogas, resultou fartamente comprovada, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), laudo de constatação prévia (fls. 19/28), fotografias (fls. 29/33), boletim de ocorrência (fls. 52/55), laudo de objeto (fls. 121/125) e do laudo definitivo de entorpecentes (fls. 126/127), além dos depoimentos das testemunhas de acusação.

A autoria também restou caracterizada. O réu foi encontrado pelos policiais na cidade de Guarantã. Quando avistou a viatura se virou e escondeu uma sacola e essa atitude suspeita fez com que os policiais resolvessem abordá-lo. Ao revistarem o acusado, encontraram na sacola os entorpecentes descritos no laudo de constatação, além da balança de precisão. Ao ser preso, o réu não confessou o crime. Embora tenha mudado sua versão por ocasião de seu interrogatório, suas palavras não serviram à formação da convicção jurisdicional.

Não existem dúvidas a respeito da prática do tráfico na modalidade "trazer consigo". A quantidade de entorpecentes apreendida torna indubitável o intuito de traficância, estando demonstrada pelo auto de exibição e apreensão que apontou 18,29 gramas de cocaína, 1188,11 gramas de maconha, mais 59,82 gramas de maconha e 1,69 grama de crack. A variedade, forma de acondicionamento e quantidade das porções indicam que se destinavam ao tráfico de drogas. A quantidade apreendida serviria para abastecer uma grande rede de comércio ilícito, em prejuízo da saúde de milhares de usuários.

Ao ser interrogado o réu contou a versão de que pegou as drogas de um traficante conhecido como "Corumbá" e que estava levando para a rodoviária de Guarantã. Pelo transporte de uns poucos quilômetros iria receber R\$ 1.000,00, sendo que "Corumbá"

pagou a metade adiantado e mesmo assim o réu não sabia que transportava drogas. Em verdade, a versão do réu não se sustenta, pois as drogas carregadas por ele tinham valor muito elevado para o comércio ilícito, sendo improvável que fosse apenas uma "mula", transportando a droga para "Corumbá", alcunha de um indivíduo que nem sequer tem nome indicado pelo acusado. A versão do acusado analisada com sua folha de antecedentes indica que está inserido no mundo do crime e preparado para mentir em juízo.

Por seu turno, a versão dos policiais é sólida e não há como desvalorar seus depoimentos. Nada há nos autos a apontar que tivessem algum interesse em incriminar falsamente réu. Assim sendo, a palavra deles tem verossimilhança, somando-se as demais provas dos autos para condenar o acusado.

Em suma, em decorrência de todas as provas apresentadas ao longo da instrução criminal, entendendo por provados os fatos descritos na denúncia ofertada pelo Ministério Público, não havendo dúvidas sobre a prática de atos de tráfico de entorpecentes. Desta forma é imperiosa a condenação de Tiego de Lima Rodrigues, incurso na sanção do artigo 33, "caput" da Lei nº 11343/06.

Passo à dosimetria da pena:

No que tange às circunstâncias da culpabilidade previstas no art. 59 do Código Penal, noto que a conduta do réu, além de ousada, traz graves prejuízos à saúde pública deste país, facilitando que jovens e crianças tenham acesso a um produto extremamente danoso à saúde e gerador de dependência físico-química. Não bastassem essas consequências, o comércio da droga alimenta a violência e a criminalidade em nossas cidades. Diante disso, tendo em vista a apreensão de alta quantidade de maconha e dos maus antecedentes ostentados no processo nº 0000711-67.2012.8.26.0104 (folha de antecedentes às 56/65 e certidão do distribuidor às fls. 66/69), aumento a pena-base em 1/5, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, deixo de reconhecer a atenuante da confissão, pois o réu negou saber que transportava drogas, de modo que nenhuma de suas palavras serviu para a formação da convicção do juízo, sendo incerta e improvável a existência da pessoa de "Corumbá". Presente a causa agravante da reincidência, posto que o réu ostenta condenação definitiva no processo nº 0000409-62.2017.8.26.0104, assim, aumento sua pena em mais 1/6 (um sexto), totalizando 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que defino a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Atendendo ao critério do artigo 60 do Código Penal, estabeleço para cada dia-multa valor equivalente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art. 49, §1º, do Código Penal).

Fixo o regime como inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, além da alta quantidade de droga, da forma de acondicionamento e da variedade, tudo indica que iria se destinar ao tráfico. Além disso o réu é reincidente específico e é necessário o encarceramento para a repressão do delito, caracterizando-se a repressão punitiva do Estado pela transgressão de suas leis, bem como para a prevenção específica, servindo como instrumento pedagógico para que o réu não volte a delinquir.

Ainda que a vedação da aplicação de penas alternativas aos casos de tráfico, prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 tenha tido sua execução suspensa por Resolução do Senado Federal, no caso dos autos o montante da pena é incompatível com a substituição e as penas alternativas mostram-se insuficientes à retribuição do crime praticado pelos réus, de extrema gravidade.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu TIEGO DE LIMA RODRIGUES, qualificados nos autos, pela prática do crime descrito no art. 33, "caput" da Lei 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, tendo cada dia-multa valor equivalente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Diante da inexistência de danos causados pela infração, deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos, a que alude o artigo 387, IV, do Código de Processo

Penal.

O acusado deverá permanecer preso durante o processamento de eventuais recursos interpostos contra a presente sentença condenatória, uma vez que foi condenado à pena de reclusão, em regime inicialmente fechado, de modo que seria contraditório permitir que aguarde em liberdade o trânsito em julgado.

Ademais, o crime pelo qual foi condenado é grave, gerador de intranquilidade social, revelando-se necessária a manutenção da custódia. Caso seja solto nesta ocasião, certamente tomará rumo ignorado, visando frustrar a aplicação da sanção penal imposta. Recomendem-se, o réu na prisão onde se encontra.

Inaplicável o art. 387, § 2º do Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado, como um todo, mas também o requisito subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se trata, de maneira oblíqua, de verdadeira progressão.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do § 9º, do art. 4º (100 UFESPs), observada eventual gratuidade que lhes seja deferida.

Certificado o trânsito o julgado, fica autorizada a destruição do entorpecente reserva à contraprova, oficiando-se à Autoridade Policial neste sentido.

Após o trânsito em julgado, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial da serventia, comunicando-se ao IIRGD; oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, encaminhe-se ao SENAD a relação dos bens declarados perdidos para fins de sua destinação, em cumprimento ao art. 63, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cafelândia, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA